

0002763-15.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: JAIME HENRIQUES DA COSTA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... da inversão do ônus da prova. Alegação de roubo do aparelho e dos cartões objeto da lide que, entretanto, não foi comunicado a tempo ao banco réu. Pagamentos efetuados com o cartão de crédito do autor ao longo do período. Dever de guarda, uso do cartão, sigilo da senha e de comunicação da subtração de responsabilidade do correntista. Falha na prestação de serviços do banco não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002763-15.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002763-15.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-

Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Gean Branco Resende e S/mr

Requerido:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA

Vistos.

Dispensado o relatório.

Decido.

Inicialmente, constato a desnecessidade de produção de qualquer outra prova. Os fatos discutidos nestes autos não dependem de outras provas além dos documentos que já constam dos autos, sendo certo que a vinda de prova superveniente não se mostra útil ao deslinde da controvérsia.

Assim, a questão controvertida é estritamente jurídica, razão por que pertinente o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I do NCPC.

A controvérsia diz respeito a duas compras à vista e uma a crédito, efetuadas em 18/12/2021, quando, segundo o autor, ele havia sido vítima de assalto em sua residência, sendo obrigado, sob grave ameaça, a entregar seu cartão e senha.

Após a análise detida das teses contrapostas e dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que no caso dos autos não há como imputar ao banco qualquer conduta comissiva ou omissiva que de alguma forma tenha contribuído para o resultado danoso, este imputável aos bandidos que assaltaram o autor.

Não é incomum que correntistas sejam vítimas de crimes e fraudes praticados por terceiros. E em muitos desses casos isso somente é possível em decorrência de falhas perpetradas pelas próprias instituições financeiras, que não raro vacilam em promover efetiva segurança e proteção dos consumidores, permitindo, assim, que seus clientes sejam vítimas de delinquentes.

Nessas hipóteses ventiladas acima, o Poder Judiciário, em regra, não tem deixado de reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, justamente pela participação omissiva do banco, geralmente relacionada a fragilidades dos sistemas de segurança ou de desleixo na proteção do consumidor, uma vez que em tais situações se está diante de um fortuito interno, internalizado pelo risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, acontecimento que não interrompe o nexo causal e atrai responsabilidade civil.

Todavia, esse não é o caso dos autos.

No caso sob exame, as movimentações que teriam sido realizadas pelos bandidos não destoam de maneira notável daquelas que o autor poderia realizar.

As duas primeiras compras foram efetuadas à vista, sem possibilidade de exame prévio por parte da instituição financeira.

E tais operações foram em valor abaixo do limite indicado ao banco pelo próprio correntista, que sempre pode modificar tal escolha perante a instituição financeira.

Ainda que assim não fosse, não havia razões para que o banco, diante da movimentação do autor e de seus limites, devesse atuar para impedir qualquer pagamento à vista no valor das compras reclamadas.

Da mesma forma, a compra a crédito que teria ocorrido já tarde da noite foi em valor pouco significativo, ao menos para não fazer nascer o dever jurídico de que banco intervisse para obstar a operação, que poderia muito bem ter sido realizada pelo próprio autor.

Infelizmente, vivemos em tempos de violência galopante e muito pouca disposição para enfrentamento efetivo de tais mazelas sociais. No entanto, o risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não a torna responsável pelo assalto sofrido pelo autor, fora das suas dependências.

Em casos semelhantes já se decidiu:

"Contrato bancário. Anulatória c.c. reparação por danos morais. Pretensão do autor à anulação de contrato de empréstimo, celebrado por meliantes que lhe aplicaram o golpe conhecido como 'Boa noite Cinderela'. Admitido pelo autor que os meliantes apossaram-se do seu cartão magnético e da respectiva senha pessoal. Hipótese, ademais, que outras operações bancárias foram lançadas na conta corrente após o suposto golpe, não negadas pelo autor. Ausente a prova do nexo causal entre a conduta do banco réu e o dano experimentado pelo autor. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido." (Apelação n.º 0084184-11.2008.8.26.0000, Comarca de Nova Odessa, 23ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Marcos Marrone, julgada em 20/02/2013).

"Apelações. Ação declaratória negativa de débito c/c condenação em danos morais.

Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência.

Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Alegação de roubo do aparelho e dos cartões objeto da lide que, entretanto, não foi comunicado a tempo ao banco réu.

Pagamentos efetuados com o cartão de crédito do autor ao longo do período. Dever de guarda, uso do cartão, sigilo da senha e de comunicação da subtração de responsabilidade do correntista. Falha na prestação de serviços do banco não demonstrada. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu provido, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; Apelação Cível 1000280-09.2021.8.26.0554; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022)"

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS. Pretensão da autora de restituição decorrente de fraude. Roubo de celular. Operações efetuadas pela plataforma da requerida. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da parte autora requerendo indenização por danos morais. Fortuito externo, resultante de fato de terceiro, estranho à atividade comercial - excludente de

responsabilidade (Art. 14, §3º, II CDC). Descabimento da indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001007-34.2022.8.26.0068; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Tratou-se, pois, de fato exclusivo de terceiro (art. 14, §3º do CDC), acontecimento que interrompe a relação de causa e efeito que poderia imputar responsabilidade civil à instituição financeira requerida.

Assim, não tendo sido demonstrado que, no caso dos autos, o prejuízo suportado pela parte autora tenha nascedouro em alguma falha de segurança do banco, os pedidos são improcedentes.

Dispositivo:

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase.

P.R.I.

Após, transitado em julgado e sem incidentes, dê-se baixa e arquivem-se.

Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA